

1501829-48.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano Qualificado

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... imagens de uma área onde delitos de tráfico de drogas e furtos de motos eram praticados. Criminosos desejavam tirar o objeto daquele local. Em um primeiro momento o globo da lente foi quebrado, depois tentaram serrar o poste. Em duas ocasiões foi necessário realizar a soldagem. Os cabos foram rompidos. Os indivíduos tentaram derrubar a câmera, puxando-a com uma corda e um gancho. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501829-48.2020.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501829-48.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2082419/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 6861236 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 929/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2082419 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 929/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE ZANETO ALVES

Juiz de Direito: Dr. LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O acusado está sendo processado como incurso no art. 155, § 4º, IV, c.c o art, 14, II, ambos do CP. Recebida a denúncia, ofertada defesa preliminar, não sendo caso de absolvição sumária, a instrução seguiu com a produção de prova oral, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 159/162). A Defesa quer que seja reconhecida a desistência voluntária do réu, sendo a ação julgada improcedente, com fundamento no art. 386, III, do CP. Em caso de eventual condenação quer a aplicação da atenuante pela confissão espontânea (fls. 166/170). É o relatório.

DECIDO.

2. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04,

relatório de investigações de fls. 07/14, autos de avaliação de fls. 18/81 e laudo pericial de fls. 76/80, não se olvidando da prova oral coligida.

3. Passo à análise da prova oral.

A testemunha de acusação Márcio da Silva Santos, guarda municipal, na fase inquisitorial, disse que foi quem registrou a ocorrência. Desconhecidos tentaram danificar a câmera de segurança instalada no início da rodovia. A lente da câmera foi danificada e ainda não foi consertada. O valor do bem era de R\$2.500,00, mas atualmente está avaliada em R\$3.300,00. Lucas estava sempre pelo local dos fatos. Existem outras ocorrências de tentativa de dano da câmera. O objeto coleta imagens de uma área onde delitos de tráfico de drogas e furtos de motos eram praticados. Criminosos desejavam tirar o objeto daquele local. Em um primeiro momento o globo da lente foi quebrado, depois tentaram serrar o poste. Em duas ocasiões foi necessário realizar a soldagem. Os cabos foram rompidos. Os indivíduos tentaram derrubar a câmera, puxando-a com uma corda e um gancho. Lucas possui uma "mecha" branca na parte frontal do cabelo (fl. 55). Em juízo, disse que um dos guardas que monitorava as câmeras percebeu que as imagens estavam balançando. Foi possível ver Lucas e um outro indivíduo tentando derrubar a câmera. Os indivíduos utilizaram uma corda com um gancho na tentativa de romper os fios que alimentavam a câmera.

Acionou uma equipe da guarda para comparecimento ao local. Quando a viatura chegou, os indivíduos fugiram. Reconheceu Lucas. Possuía várias imagens do réu naquele local. Acompanhou a ocorrência pelas imagens das câmeras. A intenção dos indivíduos era cessar o monitoramento da câmera. Em outra oportunidade tentaram serrar o poste, mas não sabe se o réu estava presente (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Eduardo Augusto Ortis, policial militar, em juízo, disse que por diversas vezes indivíduos tentaram tirar a câmera do poste, tendo em vista que o local é ponto de tráfico de drogas, bem como "desmanche". Não participou da ocorrência. Em data posterior atendeu uma ocorrência de tentativa de furto. Dois indivíduos estava com um "pé de cabra". As características dos indivíduos correspondiam com as que foram informadas na denúncia. Não viu qualquer imagem. Não participou da ocorrência deste furto (mídia digital/SAJ).

O réu, em solo policial, confessou a prática do delito. Reconhece ser sua pessoa nas imagens. Apenas puxou a corda para derrubar o poste com a câmera. Antes dos fatos alguém já havia serrado a base do poste de ferro. Não quis revelar quem era seu comparsa. Na época dos fatos estava "cheirando muita droga". Tinha a intensão de vender o ferro, mas a guarda municipal chegou ao local. Está arrependido. Já foi preso por furto (fl. 70). Em juízo, não compareceu injustificadamente, o que culminou para o decreto de sua revelia (fl. 152).

A ação é procedente.

De proêmio, não colhe a alegação da Defesa acerca de eventual desistência voluntária. Todos os elementos de prova dão conta de que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, a chegada da guarda municipal, o que foi esclarecido pelas testemunhas e também reconhecido em solo policial pelo próprio réu, aliás.

A autoria restou totalmente comprovada em relação a Lucas.

O guarda municipal declarou que se percebeu que as imagens da câmera de monitoramento estavam balançando e que foi possível ver Lucas e um outro indivíduo tentando derrubar a câmera. Que uma equipe da guarda foi acionada e quando a viatura chegou, os indivíduos fugiram. Que possuía várias imagens do réu naquele local e acompanhou a ocorrência pelas imagens das câmeras.

As palavras do guarda municipal, a par do que se anotou, foram firmes e coerentes, nada havendo nos autos que as macule.

Ademais, o acusado admitiu em solo policial ter cometido a tentativa de furto.

Ainda, não é demais observar que a atitude do réu, de injustificadamente não comparecer em juízo, apesar de devidamente intimado, não condiz com quem se diga inocente, e soa como descaso com a justiça!

As provas são firmes e suficientes para sustentar a condenação.

Conforme exposto, não há de se falar em absolvição, por obviedade!

4. A qualificadora do concurso de agentes restou comprovada, haja vista que as imagens das câmeras flagraram Lucas em companhia de outro indivíduo em ação,

tentando derrubar a câmera de segurança.

5. Passo à fixação da pena:

Primeira fase: em análise às diretrizes do art. 59, do CP, verifico que as circunstâncias são favoráveis ao réu (ausente certidão de maus antecedentes). Pena no mínimo.

Segunda fase: não verifico a presença de agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, que ora fica reconhecida, e da menoridade relativa, no entanto, estas não têm o condão de trazer a pena aquém no mínimo legal cominado nesta fase. Mantida, pois, no mínimo.

Terceira fase: ausentes causas de aumento. Diante da incidência do art. 14, II, do CP (tentativa), diminuo a pena em 2/3.

A reprimenda final perfaz 8 meses de reclusão, mais 3 dias-multa, no mínimo legal. Com fundamento no art. 44, § 2º, primeira parte do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser fixada na execução.

A restritiva foi aplicada com a intenção de se dar ao réu a sensação de comprometimento com a sociedade, uma das funções da pena. Possui caráter sancionatório maior, pois se não cumprida o benefício pode ser revogado. A aplicação isolada de multa soaria como um prêmio, e geraria a sensação de impunidade, a respeito do que a sociedade está farta. Ademais, já está condenado a pagar 3 dias-multa, o que reputo suficiente.

Em caso de descumprimento da restritiva, o regime compatível será o ABERTO, a teor do art. 33, §2º, c, e §3º, ambos do CP.

Sem mais!

6. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUCAS HENRIQUE ZANETO ALVES como incurso no art. 155, § 4º, IV, c.c o art, 14, II, ambos do CP a 8 meses de reclusão, mais 3 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser fixada na execução.

Com o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro assistência judiciária ao réu, ficando isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 1 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA